

《[문제14.4]

<사례>

甲은 乙을 상대로 2억 원의 손해배상청구소송을 제기하였다. 제1심 법원은 乙의 책임을 인정하면서도 과실상계를 적용하여 乙은 甲에게 1억 원을 지급 하라'는 원고 일부승소 판결을 선고하였다. 이에 대하여 피고 乙만이 항소하였고, 원고 甲은 항소하지 않았다.

항소심 심리 결과, 재판부는 乙의 과실이 제1심판결보다 더 크다고 판단하여 손해배상액이 1억 5,000만 원이 적정하다는 결론에 도달하였다. 반면, 乙은 제1심판결이 전제한 사실관계 자체가 오인되었으므로 제1심판결을 취소하고 甲의 청구를 전부 기각해야 한다고 주장하고 있다.

또 다른 사건에서, A는 B를 상대로 소를 제기하였으나 제1심 법원은 소의 제기 요건에 흠결이 있다는 이유로 '소각하판결'을 선고하였다. A는 이에 불복 하여 항소하였고, 항소심 법원은 심리 결과 제1심의 판단과 달리 소의 요건이 구비되어 적법하다고 판단하였다. 그러나 항소심 법원은 본안 심리를 충분히 하지 않은 상태에서 스스로 판결(자판)을 내릴지, 아니면 다시 제1심 법원으로 사건을 돌려보낼지 검토 중이다.

(물음1) 피고 乙만이 항소한 사례에서 항소심 법원이 제1심판결보다 乙에게 불리한 1억 5,000만 원의 지급을 명하는 판결을 선고할 수 있는지 여부를 ' 불이익변경금지의 원칙'과 관련하여 논하고, 만약 항소가 이유 없다고 판단될 때 항소심 법원이 내려야 할 '항소기각' 재판의 형식을 기술하시오.》

<문제14.4의 물음1> 피고만이 항소한 경우 불이익변경금지의 원칙 적용 여부와 항소기각의 재판 형식

I. 문제의 제기

- 사안에서 乙만이 제1심 일부승소판결에 대하여 항소하여 항소심에서 제1심보다 증액된 손해배상액의 판단 가능성이 문제되는 상황이다. 쟁점으로 <항소심 법원이 불이익변경금지의 원칙에 따라 원심보다 불리한 판결을 할 수 있는지>와 <항소가 이유 없다고 판단될 경우의 재판 형식>을 검토할 필요가 있다. 이하에서는 항소심의 불이익변경금지 적용 여부와 항소기각 판결의 형식을 기술한다.

II. 불이익변경금지의 원칙

1. 의의 및 근거

(1) 의의

- 불이익변경금지의 원칙이란 상소심 법원은 상소인(항소인)이 신청한 불복의 한도 내에서만 제1심 판결의 당부를 조사할 수 있으며, 상소인에게 제1심 판결보다 불리한 판결을 할 수 없다는 원칙을 말한다.

(2) 근거

- 이는 처분권주의("민사소송법 제203조")의 상소심적 발현이다. 상소인은 자신이 불복한 범위 내에서만 심판을 구하는 것이므로, 상대방이 부대항소를 제기하는 등의 특별한 사정이 없는 한 법원이 그 범위를 넘어서는 심판을 할 수 없다.

2. 사안의 경우 적용 여부

(1) 심판의 범위

- 피고 乙만이 항소한 경우, 항소심의 심판 대상은 乙이 불복한 1억 원 지급 부분에 한정된다. 원고 甲은 항소하지 않았으므로 甲이 패소한 나머지 1억 원 부분은 항소심의 심판 대상에서 제외된다.

(2) 불이익변경의 판단

- 제1심 판결은 1억 원 지급을 명하였으나, 항소심 법원이 1억 5,000만 원 지급을 명하는 것은 항소인인 乙에게 제1심보다 더 무거운 의무를 지우는 것이다. 이는 전형적인 불이익변경에 해당하며, 원고 甲의 항소나 부대항소가 없는 이상 허용되지 않는다.

3. 예외적 허용 범위

- 상대방이 부대항소를 제기하거나, 판결의 주문이 아닌 이유 중의 판단(예 : 과실상계 비율 등)을 변경하는 과정에서 계산상의 차이가 발생하는 경우 등 극히 예외적인 상황이 아니라면 이 원칙은 엄격히 준수되어야 한다.

III. 항소기각 재판의 형식

1. 항소기각 판결의 의의

- 항소인이 제기한 항소가 절차상 적법하기는 하나, 실체적인 심리 결과 제1심 판결이 정당하다고 인정될 때 항소심 법원이 항소를 배척하는 판결을 말한다.

2. 재판의 형식 [민사소송법 제414조]

(1) 항소기각 판결의 원칙

- 항소심 법원이 제1심 판결을 검토한 결과 乙의 항소이유가 근거 없고 제1심의 결론(1억 원 지급)이 적절하다고 판단한다면, 피고의 항소를 기각한다는 판결을 선고해야 한다.

(2) 이유 교체에 의한 기각 [민사소송법 제414조 제2항]

- 제1심 판결의 이유(예 : 사실관계 판단이나 과실상계 비율)는 부당하더라도 다른 이유에 의하여 그 결과(1억 원 지급)가 정당하다고 인정되는 경우에도 항소심 법원은 항소를 기각하여야 한다. 사안에서 법원이 乙의 과실이 더 크다고 보아 1억 5,000만 원이 적정하다고 판단했더라도, 불이익변경금지 원칙상 1억 원을 초과하여 인용할 수 없으므로 결국 결론적으로는 제1심의 1억 원 인용이 유지되어야 하며, 이때의 형식 역시 항소기각이 된다.

IV. 사안의 적용

1. 불이익변경금지 원칙의 위반

- 피고 乙만이 항소한 본 사안에서 항소심 법원이 1억 5,000만 원을 지급하라고 판결하는 것은 乙에게 불리하게 판결을 변경하는 것이므로 불이익변경금지의 원칙에 위배되어 위법하다. 비록 객관적인 손해액이 1억 5,000만 원이라 하더라도 법원은 1억 원을 한도로 판결할 수밖에 없다.

2. 재판 형식의 결정

- 乙의 항소이유(사실오인에 따른 전부 기각 주장)가 이유 없고, 법원이 보기에 제1심 판결의 액수(1억 원)가 乙에게 최소한 억울하지 않은 금액(오히려 더 적은 금액)임이 확인되었다면, 법원은 제1심 판결의 주문을 유지하는 항소기각 판결을 내려야 한다. 이때 법원은 판결 이유 중에서 제1심의 과실상계가 잘못되었음을 지적하되, 원고의 항소가 없으므로 주문에서는 1억 원을 유지한다는 취지를 명시하게 된다.

V. 결론

- 항소심 법원은 피고 乙만이 항소한 경우 불이익변경금지의 원칙에 따라 제1심 판결인 1억 원보다 乙에게 불리한 1억 5,000만 원을 선고할 수 없다. 설령 항소심 재판부가 실체적 진실에 비추어 1억 5,000만 원이 적정하다고 판단하더라도, 처분권주의에 의한 절차적 제약으로 인해 제1심의 인용 금액을 유지해야 한다. 따라서 법원은 乙의 항소가 이유 없음을 이유로 항소기각 판결을 선고함으로써 제1심 판결의 효력을 존속시켜야 한다.